

Nr. 370 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung der Getreidewirtschaft. [20. Juni 1934]¹⁾*R 43 II/201, Bl. 112–121 Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Bereits in der Kabinettsitzung vom 12. September 1933, in der das „Gesetz über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse“, das „Gesetz über den Zusammenschluß von Mühlen“ und die Einführung von Festpreisen für Getreide beschlossen worden ist²⁾, war es die Auffassung der Reichsregierung, daß künftig die Bewegung des Brotgetreides vom Erzeuger bis zum Verbraucher nach einheitlichen Gesichtspunkten geregelt werden müsse. Denn es sollte und mußte für die Zukunft dem landwirtschaftlichen Betrieb, der die von der Reichsregierung geforderte Verkaufsdisziplin zeigte, gewährleistet werden, daß er in den Absatzmöglichkeiten für seine Ernte nicht mehr durch solche Betriebe beeinträchtigt würde, die die gebotene Verkaufsdisziplin nicht hielten, sondern ihr Getreide in über großem Umfange auf den Markt warfen. Es sollte also das Ziel erreicht werden, daß nach einem wirtschaftlichen Gesamtplan nur so viel Getreide in bestimmten Zeitabschnitten an den Markt kommt, wie es die Deckung des Bedarfs der Bevölkerung jeweils erfordert. In der auf Grund dieser Kabinettsitzung abgehaltenen Chefbesprechung zwischen dem Herrn Reichsminister der Finanzen, dem Herrn Reichswirtschaftsminister, dem Wirtschaftsbeauftragten des Herrn Reichskanzlers^{2a)} und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft³⁾ wurde aber übereinstimmend anerkannt, daß von einer entsprechenden gesetzlichen Regelung für das laufende Getreidewirtschaftsjahr noch abzusehen sei, weil die hierfür erforderlichen statistischen und verwaltungsmäßigen Vorbereitungen geraume Zeit in Anspruch nehmen müßten und nach Beendigung der notwendigen Verwaltungsarbeiten die Bewegung der Getreideernte schon zu weit vorgeschritten sein würde. Unter diesen Umständen mußte das Wirtschaftsjahr 1933/34 als Übergangsjahr betrachtet und auf Grund des Gesetzes über den Zusammenschluß von Mühlen und des Gesetzes zur Sicherung der Getreidepreise eine vorläufige Ordnung nach der Richtung eingeführt werden, daß die Preisbildung des Getreides den spekulativen Einflüssen entzogen wurde und daß weiterhin das gesamte Mühlen-gewerbe durch eine durchgreifende Regelung ihres Beschäftigungsgrades von Grund auf neu aufgebaut und so in den Stand gesetzt wurde, neben der laufenden Aufnahme von Brotgetreide für die Versorgung der Bevölkerung beträchtliche Getreidevorräte als ständige Lagermenge aus dem Markt zu nehmen.

Nunmehr bestehen aber keine Hindernisse mehr, vom Beginn des kommenden Getreidejahres ab die im September 1933 bereits grundsätzlich beschlossene Ordnung der Getreidebewegung durchzuführen.

¹⁾ Unter diesem Datum vom REM und RFM mit dem GesEntw. als Kabinettsvorlage an StSRkei übersandt. Im Begleitschreiben hieß es: „Wir weisen ergebenst darauf hin, daß einige Ausführungen, die zum vollständigen Verständnis der Gesetzesvorlage notwendigerweise in die Begründung aufgenommen werden mußten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wir bitten daher, für Geheimhaltung der Begründung zu sorgen.“ (R 43 II/201, Bl. 105).

²⁾ Dok. Nr. 207, P. 6 und 8.

^{2a)} Keppler.

³⁾ Chefbesprechung vom 13. 9. 33, s. Dok. Nr. 210.

Bevor der Inhalt des vorgeschlagenen Gesetzentwurfs selbst behandelt wird, sei kurz die gegenwärtige Getreidelage erörtert. Die letzten drei Jahre haben folgende Getreideernten ergeben:

In Millionen Tonnen

Jahr	Roggen	Weizen	Gerste	Hafer	zusammen
1931	6,7	4,2	3,0	6,2	20,1
1932	8,4	5,0	3,2	6,7	23,3
1933	8,7	5,6	3,5	7,0	24,8

Über den Ausfall der bevorstehenden Ernte läßt sich naturgemäß ein abschließendes Urteil noch nicht abgeben. Mit Sicherheit ist aber damit zu rechnen, daß der Ertrag der Rekordernte von 1933 bei weitem nicht erreicht wird. Nach den bis jetzt vorliegenden Berichten muß je nach den örtlichen Verhältnissen mit einem Minderertrag von 10 bis 25 v. H., im Reichsdurchschnitt von 15 bis 20 v. H. gerechnet werden, so daß ein Minderertrag von 3,7 bis rund 5 Mill. Tonnen Getreide gegenüber der letzten Ernte zu erwarten ist⁴⁾. Da nach den drei aufeinander folgenden guten Ernten der Jahre 1931–1933 immerhin mit einem Rückschlag zu rechnen war und außerdem bei der besonders großen Weizenernte des letzten Jahres gewisse Absatzschwierigkeiten für diese Getreideart aufgetreten waren, ist bekanntlich als nationale Reserve durch die Reichsstelle für Getreide rund eine Million Tonnen Brotgetreide aufgenommen worden⁵⁾. Außerdem steht ein Vorrat an Brotgetreide in ungefähr der gleichen Höhe noch dadurch zur Verfügung, daß die Mühlen auf Grund des eingangs erwähnten Gesetzes über den Zusammenschluß von Mühlen verpflichtet sind, einen Zweimonatsvorrat über ihren laufenden Bedarf hinaus an Brotgetreide zu halten.

Wenn auch diese Vorräte im Falle von Schwierigkeiten für die Versorgung herangezogen werden können, so wird die Getreidepolitik doch nach Möglichkeit so geführt werden müssen, daß auch am Schluß des kommenden Wirtschaftsjahres eine Getreidereserve vorhanden ist. Daher ist es erforderlich, das Gesetz zur Ordnung der Getreidewirtschaft so zu fassen, daß es nicht nur die erforderlichen Vorschriften ermöglicht, um bei einer reichen Ernte den Überfluß zurückzuhalten und nur die zur Deckung des Bedarfs der Bevölkerung notwendigen Getreidemengen in bestimmten Zeitabschnitten in den Verkehr zu lassen; vielmehr ist auch Vorsorge für den Fall zu treffen, daß bei knappen Ernteerträgen mit der heimischen Ernte hausgehalten werden und die laufende Ablieferung der zur Bedarfsdeckung notwendigen Mengen gesichert werden muß. Es muß also sowohl die Möglichkeit gegeben sein, dem Bauer sein Anrecht auf Absatz eines bestimmten Teils seines Ertrages zu einem gerechten Preis zu sichern, als auch den Bauer anzuhalten, seiner Pflicht nachzukommen, die Ernährung des gesamten Volkes sicherzustellen.

Aus diesem Grunde wird nicht nur eine Ermächtigung vorgeschlagen, auf Grund deren vorgeschrieben werden kann, in welcher Weise und in welchem Umfang Getreide vom Erzeuger abgeliefert und von der zweiten Hand⁶⁾ weiterveräußert werden *darf*; vielmehr soll sich die Ermächtigung auch darauf erstrecken, daß die Ablieferung und Weiterveräußerung des Getreides zur gesetzlichen *Pflicht* gemacht werden kann⁷⁾.

Zu den einzelnen Bestimmungen, wie sie in dem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden, ist noch folgendes zu bemerken:

4) Nach dem amtlichen Endergebnis (Vierteljahreshefte zur Statistik des Dt. Reichs, 44 (1935) 1, S. 47) belief sich die Getreideernte 1934 auf insgesamt 21,6 Mio t. Die Erträge im einzelnen: Roggen 7,6, Weizen 4,7, Gerste 3,2, Hafer 5,4, Menggetreide 0,7 Mio t.

5) Vgl. Dok. Nr. 22, P. 1, dort auch Anm. 1; Dok. Nr. 193, P. 27.

6) D. h. Händler u. Genossenschaften.

7) Bestimmung des § 1 des Entwurfs.

Zu §§ 1,4: Es wird davon ausgegangen, daß im allgemeinen eine Ordnung der Getreidebewegung nur für die Getreidearten erforderlich ist, die unmittelbar der Ernährung der Bevölkerung dienen und für den Bauer das hauptsächlichste Verkaufsgetreide darstellen, d. h. für Roggen und Weizen. Der § 1 sieht daher zunächst nur eine Ermächtigung zu Vorschriften für diese beiden Getreidearten vor. In besonderen Fällen, wie z. B. bei einer knappen Futtermittelernte und bei Schwierigkeiten, den etwa fehlenden Futtermittelbedarf aus dem Auslande einzuführen, kann es sich aber als unabweisliche Notwendigkeit ergeben, auch das der Verfütterung dienende Getreide in die Marktordnung einzubeziehen. Daher ist im § 4 des Entwurfes vorgesehen, dieselbe oder eine ähnliche Regelung, wie sie für das der menschlichen Ernährung dienende Brotgetreide getroffen wird, auch für alles andere Getreide zu treffen. Hierzu gehören nicht nur Gerste und Hafer, sondern auch Roggen und Weizen insoweit, wie dieses Getreide über die Mengen hinaus vorhanden ist, die zur Deckung der menschlichen Ernährung notwendig sind.

Um eine für alle Umsatzstufen ausreichende Marktordnung zu schaffen, genügt eine Regelung nicht, die sich nur auf das Ablieferungsrecht oder die Ablieferungspflicht des Erzeugers bezieht; vielmehr müssen auch die entsprechenden Vorschriften für den Erwerb und die Weiterveräußerung des Getreides durch Genossenschaften, Händler und sonstige Verteiler und ebenso für die Mühlen und sonstigen Verarbeiter vorgesehen werden. Eine Regelung, die auch diese Wirtschaftsgruppen umfaßt, ist vor allem unentbehrlich für den Fall, daß bei knappen Ernten an die Stelle des Ablieferungsrechts die Ablieferungspflicht treten muß. Aber auch bei reichen Ernten können Vorschriften nicht entbehrt werden, mit denen die Ablieferung und die Weiterveräußerung des Getreides nötigenfalls erzwungen werden kann; denn wenn dem Erzeuger nur die Ablieferung einer bestimmten Getreidemenge innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestattet ist, so ist die Versorgung der Bevölkerung nur dann gesichert, wenn eine Zurückhaltung des Getreides und Mehles in der zweiten Hand oder bei den Mühlen unterbunden und damit die fortlaufende Zuleitung des Getreides bis an den Verbraucher gewährleistet ist.

Darüber hinaus ist im § 4 die Möglichkeit vorgesehen, in besonderen Notfällen Beschränkungen für den Verbrauch des wirtschaftseigenen Getreides im eigenen Betrieb auszusprechen, die unter Umständen bis zu einem völligen Verwendungs-(Verfütterungs-)Verbot gehen können.

§ 2 enthält die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Liefermenge festgestellt und verteilt werden soll⁸⁾). Der Entwurf sieht bewußt davon ab, eine bestimmte Regelung vorzuschlagen, da die Handhabung der Feststellung des Bedarfs und die Unterverteilung je nach den tatsächlichen Verhältnissen verschieden gedacht werden kann.

Bei der Unterverteilung darf nicht schematisch verfahren werden, vielmehr ist bei der Verteilung zu beachten, daß die Erzeuger je nach den örtlichen Verhältnissen einen verschiedenen als berechtigt anzuerkennenden Getreidebedarf für den eigenen Wirtschaftsbetrieb, namentlich an Futtergetreide, haben; außerdem kann nicht völlig unberücksichtigt bleiben, in welchem Umfang sich vor Einführung der Ablieferungsregelung der Getreideumschlag in den einzelnen Gebieten tatsächlich abgespielt hat. Daher wird in § 2 der Grundsatz aufgestellt, daß bei der Festsetzung der Liefermenge für die Liefergebiete und Erzeuger die eigenen berechtigten Bedürfnisse der Erzeuger und die bisherigen Ablieferungen der Liefergebiete und der Erzeuger angemessen berücksichtigt werden.

[...]

Wie bereits in der allgemeinen Einleitung ausgeführt worden ist, wird auch für den Fall ausreichend Vorsorge zu treffen sein, daß mit der heimischen Ernte hausgehalten werden muß. Deshalb kann es notwendig werden, die inländischen Vorräte durch Anordnung eines bestimmten Ausmahlungsgrades für Getreide und durch Vorschriften über die Herstellung von Backwaren zu strecken.

⁸⁾ Dazu § 2 u. a.: „Die Gesamtmenge an Brotgetreide, deren Ablieferung zur Deckung des Bedarfs für die menschliche Ernährung innerhalb eines bestimmten Zeitraums notwendig ist, wird getrennt für Roggen und Weizen festgestellt. Dieser Feststellung entsprechend soll die Liefermenge über Liefergebiete, die der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft bestimmt, auf die Erzeuger verteilt werden.“

Aus dem gleichen Grunde kann es, allerdings nur im Falle äußerster Not, erforderlich werden, den Verkehr mit Getreide und Getreideerzeugnissen dadurch besonders straff in die Hand zu nehmen, daß der ganze Verkehr über eine bestimmte Reichsstelle⁹⁾ geleitet wird.

[...]

Besonders wichtig innerhalb der vorgesehenen Ordnung der Getreidebewegung ist die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Weise die Ausfuhr von Getreide und Getreideerzeugnissen zu regeln ist. Während die Ausfuhr bei einer reichen Ernte als Mittel der Marktentlastung betrachtet werden kann, muß sie bei knapper Ernte gedrosselt oder völlig unterbunden werden. Da je nach den Verhältnissen die Rücksicht auf das Gesamtwohl eine verschiedene und nicht für alle Fälle voraussehbare Regelung erfordert, wird vorgeschlagen, den Reichsminister der Finanzen und den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft zu ermächtigen, das Zolltarifgesetz¹⁰⁾ und die gesetzlichen Vorschriften über Ausfuhrscheine¹¹⁾ den wechselnden Bedürfnissen anzupassen.

Entsprechendes gilt für die bisher erlassenen Gesetze, die sich auf die Getreidewirtschaft beziehen¹²⁾.

Die genaue Befolgung aller Anordnungen, die auf Grund des vorgeschlagenen Gesetzes erlassen werden, ist für das gesamte Wohl des Volkes, für den Verbraucher wie für den Erzeuger, von ausschlaggebender Bedeutung und wird unter besonderen Umständen geradezu lebenswichtig für die Nation. Daher ist es notwendig, die Innehaltung der Anordnungen durch die Androhung schwerer Strafen zu sichern¹³⁾.

[...]

9) Gemeint ist offenbar die „Hauptvereinigung der Deutschen Getreidewirtschaft“ (vgl. unten Anm. 13).

10) RGBl. 1932 I, S. 135.

11) Vgl. Anm. 69 zu Dok. Nr. 193.

12) Betrifft § 6 des Entwurfs, der u. a. vorsah: Der REM „wird ermächtigt, die gesetzlichen Vorschriften über die Vermahlung von Inlandweizen [RGBl. 1933 I, S. 572], über die Sicherung der Getreidepreise [RGBl. 1933 I, S. 667] und den Zusammenschluß von Mühlen [RGBl. 1933 I, S. 627] sowie die Vorschriften des Maisgesetzes [RGBl. 1930 I, S. 88] zu ändern, sofern es die Zwecke einer auf Grund der §§ 1 bis 5 getroffenen Bestimmung erfordern“.

13) Nach § 7 des Entwurfs sollte mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu 100 000 RM, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus und mit Geldstrafe in unbeschränkter Höhe bestraft werden, „wer den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt“. – Der Entwurf wurde von der RReg. im Umlaufwege angenommen (R 43 II/201, Bl. 105–125) und vom RK am 27. 6. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 527). Auf Grund dieses Gesetzes erließ der REM am 14. 7. 34 eine umfangreiche VO (80 Seiten), welche u. a. bestimmte: 1. daß zur Regelung der Versorgung, des Absatzes und der Preise sämtliche Getreideerzeuger- und Getreideverarbeiterbetriebe zu „Getreidewirtschaftsverbänden“ (insges. 19 im Reichsgebiet) und diese untereinander zur „Hauptvereinigung der Deutschen Getreidewirtschaft (Hauptvereinigung)“ zusammenzuschließen seien; 2. daß jeder Erzeuger von inländischem Roggen und Weizen mit mehr als 5 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche eine genau bestimmte Menge Getreide abzuliefern habe; 3. daß der Verkauf von Getreide nur zu den vom REM vorgeschriebenen (gegenüber der bisherigen Regelung – vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 210 – leicht erhöhten) Festpreisen erfolgen dürfe (RGBl. I, S. 629).

Zitierhinweis

Nr. 370 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung der Getreidewirtschaft. [20. Juni 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d370>